

1. POJAM I SVRHA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

1. Što je kazneni postupak? Šira društvena svrha?

Kazneni postupak je skup pravno uređenih radnji i mjera koje sudovi i neki drugi subjekti poduzimaju u slučaju vjerojatnosti da netko počinio povredu društvenih pravila ponašanja određenu kao kazneno djelo, koje radnje imaju za zajednički cilj utvrđenje je li ono počinjeno, tko je počinitelj te može li mu se, ako je kriv, presudom izreći propisana kazna ili neka druga mjera (kaznena sankcija). Cilj kaznenog postupka je utvrđenje krivnje ili nedužnosti te eventualno izricanje kaznene sankcije. Ostvarenjem tog svog cilja kazneni postupak služi široj društvenoj svrsi tj. ostvaruje se državna djelatnost javnog kažnjavanja i kroz autoritet sudski izrečene kazne u pravomoćnoj presudi otklanja neizvjesnost u odnosima između pripadnika društvene zajednice i ponovno se uspostavljaju orijentacijski kriteriji ljudskog ponašanja.

2. Definicija kpp? Trojaki cilj?

Kazneno procesno pravo je dio propisa kaznenog prava u širem smislu što određuje pretpostavke za poduzimanje radnji u kaznenom postupku, ovlaštenike na njihovo poduzimanje, oblik tih radnji te pravne posljedice za slučaj povrede tih propisa. Kpp mora osigurati normativnu strukturu za kazneni postupak propisivanjem oblika radnji koje se u postupku provode te se tako postiže trojaki cilj: a) rezultati procesnih radnji osiguravaju s za kasniji tijek postupka, što omogućuje njihovu uporabu u svrhe utvrđivanja činjenica, ali i kontrole valjanosti poduzetih radnji; b) jamče se osobna i imovinska prava građana; c) postiže se dobra kvaliteta radnje.

3. Akuzatorni postupak-definicija i glavni nedostatak?

Akuzatorni postupak predstavlja pravni spor između stranaka, tužitelja i optuženika, koji se vodi pred neovisnim i nepristranim sudom sa ciljem da se taj spor riješi. Glavni nedostatak tog tipa kaznenog postupka je u tome što je inicijativa za pokretanje i vođenje postupka za svako, pa i najteže kazneno djelo, isključivo u rukama privatnika. Svaki odustanak privatnika od kaznenog progona, motiviranog bilo kakvim razlozima, dovodi do paralize represivnog sustava društvene zajednice i izostanka kažnjavanja delinkventa.

4. Akuzatorni postupak? Prednosti?

Zagovornici akuzatornog tipa ističu: a) da će stranke u sporu, zbog svojih oštro suprotstavljenih interesa, nastojati prikupiti i pred sud iznijeti što veću količinu informacija o činjenicama i pravu, pa će sud iz te količine, koja je veća od one koju bi postigao sudac kad bi ih sam sabirao, moći razabrati prave informacije, bez obzira na to što ih je do njega donio snažno stranački obojan interes, b) da iznošenje takvih informacija kroz unakrsno izvođenje dokaza od strane stranaka pred sudom omogućava sudačku pasivnost u toj djelatnosti koja pak, rezultira nepristranošću i objektivnošću sudaca (suci koji sami izvode dokaze moraju, iz spoznajnih razloga, već prije same dokazne radnje, razviti smisleni sklop događaja koji ih međutim, nužno priklanja jednoj ili drugoj verziji kriminalnog događaja). U ovom tipu postupka kpp propisuje različite fore postupanja koje jamče ravnopravan položaj tužitelja i optuženika pred sudom. Optuženiku pripada poduzimati sve radnje kako bi postigao najpovoljniju odluku (funkcija obrane), ali se i tužitelju brani da koristi optuženika kao dokazno sredstvo istinitosti svoje optužbe.

5. Definicija klasičnog inkvizitornog postupka? Najveći nedostatak?

Inkvizitorni postupak je jednostrano uređivanje državne vlasti u slučaju vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo sa svrhom da se pronađe i kazni njegov počinitelj. Najveći nedostatak bio je u objedinjavanju različitih, disparatnih, funkcija u rukama jednog procesnog

subjekt (suca kao državnog službenika, kojem manjkaju pravna i stvarna sredstva neovisnosti). Stoga je kod njega postojao velik rizik donošenja pogrešne odluke na okrivljenikovu štetu.

6. Postupanje suda u inkvizitornom postupku s obzirom na vezanu ocjenu dokaza.

Sudsko vijeće je odluku donosilo na posredan način, na isključivo na podlozi pisanih zapisnika koji su činili spis predmeta. Ono je bilo vezano posebnim pravilima o ocjeni dokaza kojima se htjelo u uvjetima vrlo strogih kazni materijalnog prava otkloniti opasnost sudačke samovolje; bez priznanja okrivljenika ili bez suglasnog iskaza dvojice besprijeekornih svjedoka očevidaca kaznenog djela, sud za bilo koje teže kazneno djelo nije mogao donijeti osuđujuću presudu, nego ako je protiv okrivljenika i dalje postojala sumnja da je počinio kazneno djelo samo tzv. otpuštanje ispod suđenja (lat. absolutio ab instantia). Ono se od oslobađajuće presude (absolutio ab actione), koja se donosila u slučaju okrivljenikove nedužnosti, razlikovalo po tome što je predstavljalo samo privremenu obustavu kaznenog postupka bez učinka pravomoćnosti.

7. Koja su načela omogućila brzu i učinkovitu represiju u kaznenom postupku inkvizitornog tipa?

Državna tijela po službenoj dužnosti pokretala su kazneni postupak i donosila odluku o kažnjavanju krivca, bez obzira na volju oštećenih subjekata (oficijelnost kaznenog progona i postupka), pri čemu su sama imala potpunu inicijativu u prikupljanju i izvođenju dokaza (tzv. istražna ili inkvizitorna maksima)

8. Mane koncentracije funkcija u rukama jedne osobe u inkvizitornom?

On je kao državni službenik samoinicijativno, po službenoj dužnosti pokretao i vodio prvi dio postupka-istragu, u kojoj je morao prikupiti sve dokaze važne za odluku o krivnji kazni, koja se kod težih kaznenih djela donosila u drugom dijelu postupka-suđenje pred sudskim vijećem. Okrivljenik je bio objekt postupka pa je bio pravno dužan priznati kazneno djelo ako ga je doista počinio, pa ako tako nije učinio sud ga je mogao staviti na torturu kako bi ga prisilio na priznanje.

9. Koji je zakon prvi uredio mješoviti postupak? Što je preuzeo iz inkvizitornog, a što iz akuzatornog?

Francuski Zakon o krivičnoj istrazi iz 1808. je postao prototip zakona o kaznenom postupku mješovitog tipa. Suvremeni mješoviti kazneni postupak predstavlja sintezu elemenata optužnog (akuzatornog) i istražnog (inkvizitornog) tipa kaznenog postupka u pravnom sustavu radnji i mjera državnih tijela u slučaju vjerojatnosti nekog kaznenog djela, poduzetih sa ciljem pravilnog razlučivanja krivih od nedužnih te ostvarenja načela javnog kažnjavanja krivih. Iz inkvizitornog je preuzeo: a) podjelu na stadije, koje je uredio kao pripremni stadij, stadij stavljanja okrivljenika pod optužbu i stadij rasprave, b) posebnu ulogu državnog tužitelja ili državnog odvjetnika koji je dobio zadaću sustavno progoniti počinitelje kaznenih djela po službenoj dužnosti, c) dužnost voditelja pripremnog postupka-istražnog suca kao i suda na raspravi, da po vlastitoj inicijativi prikupljaju dokaze i istražuju činjenice koje će poslužiti za osnovicu presude, d) pritom im je omogućio ispitivanje okrivljenika radi dobivanja njegova iskaza o tim činjenicama. Okrivljenika sud smije ispitivati, ali on nije dužan ništa odgovarati niti snosi teret dokaza, pa je sud, u slučaju nedostatnih dokaza za krivnju, dužan donijeti oslobađajuću presudu, unatoč preostalim sumnjama u optuženikovu nedužnost. Ta presuda nakon iskorištenih pravnih lijekova može postati pravomoćnom. Iz akuzatornog je preuzeo: a) ustrojstvenu podjelu kaznenog suda na profesionalne suce koji vode raspravu i zor građana-laičkih sudaca, tzv. porotu, koji odlučuje o optuženikovo krivnji, b) podjelu funkcija kaznenog progona i vođenja postupka (između državnog tužitelja koji je pokretao pripremni stadij i istražnog suca koji je na zahtjev državnog tužitelja započinjao i vodio) za koju se

smatra da istražnom sucu jamči nepristranost tijekom postupka, c) položaj okrivljenika kao procesnog subjekta, kojem pripadaju određena prava, namijenjena ostvarivanju funkcije obrane, d) sudjelovanje javnosti na raspravi, koja se vodi usmeno i neposredno.

10. Što je iz akuzatornog preuzeto u moderni postupak (HR)?

ZKP/08 uveo je tužiteljsku istragu u kojoj isto tijelo, državno odvjetništvo, obavlja i funkciju kaznenog progona i funkciju istraživanja činjenica. Napušten je koncept sudske istrage. Sada je ta funkcija podijeljena između državnog odvjetnika koji je preuzeo zadaće vođenja istrage i istraživanja činjenica i suca istrage koji je preuzeo zadaću nadzora nad poštivanjem temeljnih ljudskih prava i sloboda (posebno okrivljenika) u ovoj fazi postupka.

11. Kvalitativni uvjeti za ostvarenje suvremene svrhe kaznenog postupka?

Današnji kazneni postupak svrha kojeg je osigurati primjenu državnih instrumenata javnog kažnjavanja kroz standardizirana pravila odlučivanja o postojanju kaznenog djela i krivnje počinitelja, mora biti regulirana takvim normama kaznenog procesnog prava koja jamče: a) pravilnost odluka tijela kaznenog postupka, b) transparentnost u njihovu postupanju i odlučivanju te d) ograničeno trajanje.

12. Pravilnost sudskih odluka

Ispravnost rezultata kaznenog postupka, tj. pravilnost odluka o njegovu glavnom pitanju je ključni element za njihovo konstitutivno prihvaćanje od strane društvene zajednice (legitimitet) koja će se u slučaju krupnih pogrešaka od sudskih odluka djelatno distancirati. Stoga kpp mora nastojati da se iz kaznenog postupka eliminiraju svi mogući izvori sudskih zabluda (npr. pažljivim propisivanjem formi procesnih radnji kojima se postiže njihova dobra kvaliteta i kojima se njihovi rezultati konzerviraju za kasnije stadije postupka; ustrojavanjem sustava pravnih lijekova kojima se omogućava popravljivanje većine takvih pogrešaka, pa i pod cijenu produljenja trajanja kaznenog postupka i povećanja njegovih troškova). Među teoretičarima je sporno koji je od dva povijesna tipa prikladniji: zagovornici akuzatornog tipa ističu: a) da će stranke u sporu, zbog svojih oštro suprotstavljenih interesa, nastojati prikupiti i pred sud iznijeti što veću količinu informacija o činjenicama i pravu, pa će sud iz te količine, koja je veća od one koju bi postigao sudac kad bi ih sam sabirao, moći razabrati prave informacije, bez obzira na to što ih je do njega donio snažno stranački obojan interes, b) da iznošenje takvih informacija kroz unakrsno izvođenje dokaza od strane stranaka pred sudom omogućava sudačku pasivnost u toj djelatnosti koja pak, rezultira nepristranošću i objektivnošću sudaca (suci koji sami izvode dokaze moraju, iz spoznajnih razloga, već prije same dokazne radnje, razviti smisleni sklop događaja koji ih međutim, nužno priklanja jednoj ili drugoj verziji kriminalnog događaja). U ovom tipu postupka kpp propisuje različite fore postupanja koje jamče ravnopravan položaj tužitelja i optuženika pred sudom. Optuženiku pripada poduzimati sve radnje kako bi postigao najpovoljniju odluku (funkcija obrane), ali se i tužitelju brani da koristi optuženika kao dokazno sredstvo istinitosti svoje optužbe.

Zagovornici inkvizitornog tipa ističu: a) da stranke zbog svojih interesa neće nepristrano prikupljati sve, nego samo za njih najpovoljnije dokaze, a ponekad i zatajiti štetne pa će se, tako dogoditi da niti jedna od stranaka neće pred sud iznijeti ključne dokaze, što može dovesti do pogrešne odluke, b) da je potpuna ravnopravnost pred sudom iluzorna (moderni državni tužitelj ima iza sebe cjelokupni izvidni policijski aparat koji ga servisira potrebnim dokazima) pa će se pred sudom uvijek naći više dokaza na štetu nego u korist optuženika.

13. Transparentnost, što omogućava i kako se provodi njezina kontrola?

Transparentnost u postupanju i odlučivanju tijela kaznenog postupka omogućava njegovu kontrolu, bilo vanjsku- sudjelovanjem javnosti tijekom suđenja (na raspravama, kroz javne medije) bilo unutarnju- nadzorom viših sudbenih tijela nad pravilnošću odluka u sustavu

pravnih lijekova. Transparentni kazneni postupak može ostvariti i preventivno djelovanjem na građane kojima njegove odluke pružaju uvid u društveno skladne oblike ponašanja.

2. KAZNENO PROCESNO PRAVO KAO DIO DRŽAVNOG PRAVNOG PORETKA

14. Tri ideje proizašle iz liberalizma?

Prema Roxinu to su načelo diobe vlasti, konstitucionalizacija temeljnih prava i sloboda građana te načelo zakonitosti.

15. Načelo diobe vlasti i njegova važnost za kazneni postupak

Načelo diobe vlasti predstavlja temelj za dva ključna elementa kaznenog postupka: ustanove sudačke neovisnosti te podjele procesnih funkcija pokretanja kaznenog postupka i istraživanja činjenica te njihovog utvrđivanja i odlučivanja između dva međusobno neovisna državna tijela. Samo sudac kojem je institucionalno zajamčena suštinska i osobna neovisnost može pri rješavanju krivnje i kazne odmjeriti kolektivni interes zajednice za kažnjavanjem i individualni interes počinitelja za bude kažnjen samo u skladu s uvjetima koje propisuje materijalno kazneno pravo. Dioba vlasti između zakonodavne, izvršne i sudbene omogućava da se funkcija kaznenog progona i pokretanja kaznenog postupka povjeri izvršnoj vlasti tj. javnom tužitelju, državnom odvjetniku kao posebnom i od sudbene vlasti odijeljenom tijelu koji o kaznenom progonu počinitelja kaznenih djela odlučuje samostalno, u društvenom interesu omogućavajući tako sudbenoj vlasti objektivnost i nepristranost.

16. Načelo zakonitosti i njegova važnost za kazneno procesno pravo

Načelo zakonitosti znači zahtjev da svi zahvati državnih vlasti u pojedinačeva prava i slobode, koji se mogu poduzeti isključivo u javnom interesu, moraju biti utemeljeni na pravnoj normi zakonskog ranga. Ona treba što preciznije odrediti pretpostavke za poduzimanje tih zahvata te njihov sadržaj i doseg. Zakonodavac treba osigurati jednaku primjenu propisa prema svakome, no ti propisi ne izjednačuju mehanički sve okrivljenike jer različito reguliraju položaj okrivljenika pri poduzimanju konkretne procesne radnje ili provođenju konkretnog procesnog stadija.

17. Reforme kpp-a u 19. stoljeću? Kako su utjecale na konstitucionalizaciju? Koje odluke donosi Ustavni sud?

Konstitucionalizacija temeljnih prava i sloboda građana donijela je njihovo unošenje u građanske ustave država kontinentalne Europe nakon francuske revolucije. Tijekom reformi okrivljenik je od ranijeg objekta u kaznenom postupku inkvizitornog tipa postao procesni subjekt s krugom procesnih prava, usmjerenih na zaštitu njegove časti i dostojanstva te zaštitu njegove tzv. materijalne i formalne obrane. Taj se krug širi nakon drugog svjetskog rata zahvaljujući utjecaju prakse ustavnih sudova o formalnologičkim pitanjima hijerarhijske suglasnosti odredbi kaznenih zakona s odredbama ustava i o pitanjima pravilnosti zakonskih normi od strane državnih tijela u odlukama koje su tangirale nečija temeljna prava i slobode. Ustavni sud u RH jamči poštivanje i primjenu Ustava RH. Odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatni su i dužna ih je poštovati svaka fizička i pravna osoba, a sva tijela državne vlasti i lokalne i područne samouprave dužna su te odluke i rješenja provoditi u okviru svog ustavnog i zakonskog djelokruga. U postupcima u povodu ustavnih tužbi protiv odluka redovnih sudova Ustavni sud je donio veći broj odluka: odluke o pritvoru (pogreške u interpretaciji i primjeni zpp o materijalnim i formalnim pretpostavkama za određivanje pritvora; prekomjerni intenzitet zadiranja spornom odlukom o pritvoru u to pravo) i odluke o primjeni procesnih načela u kaznenom postupku (pretpostavka okrivljenikove nedužnosti, načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom, zabrana utemeljenja presude na nezakonitim dokazima, zabrana dvostruke osude u istoj kaznenoj stvari). Osim prakse

Ustavnih sudova u novije vrijeme utjecaj ima i primjena međunarodnog prava o ljudskim pravima pred nekim međunarodnim sudovima.

18. Konstitucionalizacija – kako se promijenio položaj okrivljenika i u koja dva postupka se vidi kod nas ?

Tijekom reformi okrivljenik je od ranijeg objekta u kaznenom postupku inkvizitornog tipa postao procesni subjekt s krugom procesnih prava, usmjerenih na zaštitu njegove časti i dostojanstva te zaštitu njegove tzv. materijalne i formalne obrane. Kod nas Ustavni sud mora riješiti eventualne nesuglasnosti između zakonskih normi o kaznenom postupku i Ustava u postupku ocjene suglasnosti zakonske (i podzakonske) norme s Ustavom. Također Ustavni sud odlučuje u slučaju zaštite ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina u ustavnosudskom postupku u povodu ustavne tužbe. Brojne odluke koje je Ustavni sud donio u ovim postupcima utječu na formiranje pravnog poretka te u okviru njega na kazneno pravo u širem smislu pa se tu pojavu naziva konstitucionalizacijom kaznenog procesnog prava. Ti su postupci uređeni Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu R, a pokreću ih u pogledu apstraktne kontrole ustavnosti zakona i podzakonskih propisa ovlašteni zahtjevatelji ili podnositelji, a u pogledu konkretne kontrole ustavnosti pojedinačnih akata državne vlasti, sve osobe kojima je takvim aktom povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Ako u povodu ustavne tužbe utvrdi da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja, ukida sporni akt te predmet vraća na ponovni postupak tijelu koje je donijelo ukinuti akt.

19. Zašto kpp nije samo instrument za primjenu odredbi kaznenog materijalnog prava?

Ciljevi i svrha kp i kpp se preklapaju, a ne poklapaju. Osim slučaja u kojem se u osuđujućoj presudi u kaznenom postupku, reguliranom normama kaznenog procesnog prava, ostvarila opće svrha kažnjavanja, postoje i slučajevi u kojima je kazneni postupak okončan oslobađajućom presudom zbog toga što optuženiku nije dokazano djelo za koje je optužen, dakle nije primijenjena niti jedna norma materijalnog kaznenog prava. Kpp i u takvim slučajevima postiže u cijelosti svoj cilj i svrhu tj. podržava normativna očekivanja članova zajednice da će se ponašanje generalnog kruga adresata normi kpp a odvijati prema tom modelu te doprinosi socijalnoj integraciji, ali kazneno materijalno pravo ne.

20. Razlike između prekršajnog i kaznenog postupka? Koje se načelo krši ako se istu osobu osudi u kaznenom i prekršajnom postupku po istoj prekršajnoj osnovi?

Pravna narav prekršaja je različita od kaznenih djela (prekršaji su lakše povrede javnog poretka za koje se predviđaju kazne i druge prekršajno pravne sankcije te se mogu propisati i zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne samouprave) te iz toga proizlaze i velike razlike među njima: a) različita jurisdikcija tijela koja vode te postupke (kazneni postupak vode sudovi opće nadležnosti, prekršajni specijalizirani, prekršajni sudovi kao i upravna tijela) te b) preciznost regulacije načina postupanja pred tim tijelima (postupak za kažnjavanje kaznenih djela mora biti puno preciznije uređen nego postupak za kažnjavanje lakših djela kao što su prekršaji. Prekršajni postupak može biti kraći i brži s naglaskom na ekonomičnost jer se ne moraju koristiti sve mjere opreza da bi se izbjegla opasnost pogrešnog odlučivanja, jer je šteta u slučaju pogrešne odluke po javni ili privatni interes manja. Ako se sudi istoj osobi i u prekršajnom i kaznenom postupku krši se načelo ne bis in idem.

21. Kumulacija prekršajnog i kaznenog postupka?

Pravni poredak zabranjuje kumulaciju prekršajnog i kaznenog postupka za neko ponašanje koje bi istodobno ispunjavalo pravna obilježja kaznenog djela i prekršaja, prednost uvijek ima kazneni postupak. Ako je protiv neke osobe započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela kojim je obuhvaćen i prekršaj, ne može se za taj prekršaj pokrenuti prekršajni postupak, a ako je postupak pokrenut ne može se dalje voditi. Nije dozvoljeno niti kumulativno vođenje najprije prekršajnog, a potom kaznenog postupka za isto djelo, odnosno za ponašanje koje

istovremeno ispunjava obilježja i prekršaja i kaznenog djela na način da se u oba postupka istoj osobi na teret stavljaju iste činjenice (suprotno EKLJP- Maresti protiv H,R 2009.- ESLJP-vođenje kaznenog postupka nakon pravomoćne presude za prekršaj- povreda načela ne bis in idem).

3. IZVORI KAZNENOG PROCESNOG PRAVA-NJIHOV POSTANAK I VAŽENJE

22. Zašto naši sudovi ne sude po sudskoj praksi? Iznimke?

Sudska praksa i teorija kpp nisu izvori kpp a u zemljama kontinentalne Europe. Prema Ustavu sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Iznimke: a) pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca odnosno sudskog odjela Vrhovnog suda RH, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda RH i sjednici odjela županijskog suda obvezna su za sva drugostupanjska vijeća ili suce pojedince tog odjela, odnosno suda, b) državno tijelo (dakle i sud) pravno je vezano na pravno mišljenje o povredi ustavom utvrđenih sloboda i prava podnositelja ustavne tužbe, koje je Ustavni sud izrazio u svojoj odluci o prihvatanju te tužbe i ukidanju akta kojim su te slobode i prava povrijeđeni, c)mišljenje ESLJP o povredi sloboda i prava zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izraženo u predmetu protiv RH, obvezatno je za sudove koji sude u kaznenom postupku, međutim i druge presude ESLJP donesene u predmetima protiv drugih država djeluju erga omnes i obvezuju sve sudove država članica Vijeća Europe, d) presuda Suda Europske unije o valjanosti pravnog akta Unije povodom tužbe za poništenje ili o tumačenju pravnog akta Unije povodom pitanja u prethodnom postupku je obvezujuća za sve nacionalne sudove država članica EU uključujući ustavne sudove

23. Međunarodni sporedni izvori

- a) Konvencija UN protiv torture i drugih načina okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja-1984., 1991.(ratificirana)
- b) Konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja- Vijeće Europe-1987.
- c) Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom- Vijeće Europe-1990., 1997.(ratificirana)
- d) Statut Međunarodnog kaznenog suda za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije iz 1991.
- e) Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda- 1998.
- f) Međunarodni ugovori s područja pravne pomoći u kaznenopravnim stvarima i s područja ekstradicije (izručenja)

24. Locus regit actum; iznimke

Hrvatski sudovi i druga državna tijela smiju radnje kaznenog postupka poduzimati samo na državnom području te mjestima koja su pravno s njime izjednačena. Izreka locus regit actum sadrži pravilo po kojem se propisi kpp a primjenjuju prema teritorijalnom načelu: hrvatski sudovi i druga tijela što sudjeluju u kaznenom postupku, smiju u kaznenom postupku primjenjivati isključivo naše pravo, pravo suda- lex fori. To vrijedi i u slučaju ako je djelo počinjeno u inozemstvu. Iznimke od tog pravila predviđaju posebni propisi međunarodne kaznenopravne pomoći u dva slučaja: ako domaći sud, udovoljavajući zamolnici stranog kaznenog suda, poduzme kakvu radnju kaznenog postupka po odredbama stranog prava te ako domaći sudu posebnom postupku donese odluku o izvršenju presude koju je donio strani kazneni sud prema pravilima svojeg kaznenog procesnog prava.

25. Potpuni i djelomični imunitet? Tko ga ima u HR? Iznimka?

Potpuni imunitet znači da protiv određenih osoba ne smije pokretati, započinjati ili voditi kazneni postupak. Ukoliko ovlaštenika štiti samo od pojedinačnih radnji ili mjera državnih tijela, ali ne od mogućnosti započinjanja i vođenja kaznenog postupka, on je djelomičan. Ako se odnosi na sva kaznena djela on je apsolutan, a ukoliko samo na određena on je relativan. Zadnji je bitan ako se odnosi na kaznena djela počinjena u obavljanju službene dužnosti tzv. funkcionalni imunitet. Kod nas potpun i apsolutan imunitet imaju: osobe koje su izabrane na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, suci Ustavnog suda RH, predsjednik republike, pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Hrv sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. One se ne mogu pritvoriti, staviti u istražni zatvor, niti se protiv njih može pokrenuti i započeti kazneni postupak bez odobrenja tijela čiji su članovi za vrijeme trajanja njihova mandata. Iznimka: ako su ovlaštenici na imunitet zatečeni da čine djelo za koje je propisana kazna zatvora dulja od pet godina, oni mogu biti pritvoreni bez odobrenja tijela čiji su članovi, ali je sud koji ih je pritvorio dužan o tome odmah izvijestiti tijelo čiji su članovi, u slučaju predsjednika Ustavni sud. Oni će potom odlučiti hoće li odluka suda ostati na snazi te smije li postupak protiv te osobe započeti.

26. Koji imunitet imaju suci i odvjetnici i oslobađa li ih to dužnosti svjedočenja, objasni?

Suci i odvjetnici imaju funkcionalni, djelomični imunitet od pritvaranja odnosno određivanja istražnog zatvora. Ne smiju biti pritvoreni, niti im se može odrediti istražni zatvor zbog kd a počinjenog u obavljanju sudačke dužnosti, odnosno u pružanju pravne pomoći bez prethodnog odobrenja Državnog sudbenog vijeća, tj. vijeća nadležnog suda sastavljenog od tri suca. Suci imaju rlativni, funkcionalni i djelomični imunitet. Njihov imunitet ovisi o tome tko je ovlašten inicirati kazneni postupak. Kada se radi o privatnim osobama kao inicijatorima sudac ima relativni i potpun imunitet, odnosno kazneni postupak za ta djela ne može se voditi bez odobrenja Državnog sudbenog vijeća.. Kada se radi o kd koja se gone po službenoj dužnosti sudac nema imunitet osim funkcionalno djelomični, tj. samo za kaznena djela počinjena u obavljanju sudačke dužnosti i samo u odnosu na radnje oduzimanja slobode, ali ne i pokretanja postupka. Iznimno sucu može biti oduzeta sloboda bez odobrenja Državnog sudbenog vijeća ako je zatečen tempore criminis za kd počinjeno u obavljanju sudačke dužnosti za koje je kazna zatvora preko pet godina. Državni odvjetnici i odvjetnici uživaju materijalni imunitet tj na poseban razlog isključenja krivnje propisan materijalnim kaznenim pravom, zbog izraženog mišljenja-verbalna kd. Državni odvjetnici za izraženo pravno mišljenja, odvjetnici u pružanju pravne pomoći. U slučaju takvog imuniteta ne može se pokrenuti niti započeti kazneni postupak jer ne postoji krivnja pa on za pravnu posljedicu ima postojanje kaznenoprocenog imuniteta. Kaznenoprocenim imunitet ne oslobađa ovlaštenika od opće dužnosti svjedočenja, Stoga ako netko neopravdano odbije svjedočiti mogu se primijeniti posebne procesne mjere prisile.

27. Protiv predsjednika stranke se vodi postupak nakon čega on uđe u Sabor, kako će postupiti sud koji vodi postupak i zašto? Protiv osobe se vodi postupak zbog kd dvobračnosti , ona postane zastupnik u saboru, kako će dalje teći progon, tko donosi odluku?

Ako je neka osoba naknadno stekla kaznenoprocenim imunitet, a protiv nje se već vodi kazneni postupak, sud je od nadležnog tijela dužan zatražiti odobrenje za nastavak tog postupka. Započeti postupak u kojem je nadležno tijelo uskratilo odobrenje za vođenje mora se obustaviti (istraga-rješenje, rasprava-presuda koja odbija optužbu) jer je imunitet pravna smetnja za kazneni progon , ali ne i za izvršenje sankcije koja je izrečena i postala pravomoćnom prije nego je osuđenik postavljanjem na određenu dužnost stekao kaznenoprocenim imunitet. Ne teče zastara.

28. Navedi barem tri izvora KP imuniteta po međunarodnom pravu

Izvor može biti međunarodno običajno ili međunarodno ugovorno pravo. Posebni propisi međ. običajnog prava uređuju položaj državnog glavar, predsjednika vlade i članova vlade. Prema međ. ugovornom pravu izvori su Bečka konvencija o diplomatskim odnosima-1961., Bečka konvencija o konzularnim odnosima-1963., Konvencija o privilegijama i imunitetima UN- 1946.

29. Pravo eksteritorijalnosti? Tko ga uživa?

Tzv. diplomatski imunitet, Bečka konvencija o diplomatskim odnosima-1961., imaju akreditirani strani veleposlanici i članovi njihovih obitelji, službeno osoblje stranog veleposlanstva te privatno osoblje stranog veleposlanika koje ima državljanstvo njegove države. U pravilu imaju apsolutni i potpuni imunitet, a od radnji domaćih tijeka kaznenog postupka izuzete su, nepovredive i prostorije njihova ureda id oma, vozila, prtljaga i korespondencija koju koriste.

30. Strani veleposlanik je prilikom ljetovanja na recepciji hotela izvrjeđao nekog. Može li se podići privatna tužba protiv njega? Koji propis?

Ukoliko veleposlanik počini kd u RH i u njoj mu je već započela služba, tijela kaznenog postupka moraju odmah izvijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Država koja je poslala tu osobu se u rijetkim slučajevima može odreći imuniteta .Kod nas se taj postupak ne može pravno pokrenuti no državni odvjetnik može samostalno ili putem istražitelja poduzeti pojedine dokazne radnje kojim će se prikupiti dokazi i poslati državi pošiljateljici.

4. NAČELA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

31. Akuzatorno (optužno) načelo

Ustav- kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja. Ono određuje da je funkcija kaznenog progona oštro odvojena od funkcije suđenja što znači da sud nikada ne može započeti kazneni postupak po svojoj inicijativi i da sud mora postupak uvijek voditi vezano uz postojanje i predmet zahtjeva tužitelja. Posljedice toga su da sud mora rješenjem obustaviti postupak odnosno presudom odbiti optužbu ukoliko tužitelj od zahtjeca odnosno optužbe odustane te da sud smije postupak voditi samo u odnosu na osobu na koju se zahtjev odnosi i na kazneno djelo opisano u zahtjevu te u presudi smije osuditi samo tu osobu za to kazneno djelo (subjektivni i objektivni identitet tj. vezanost presude na optužbu). Identitet se u određenoj mjeri odnosi i na kvalifikaciju kd- sud nije vezan na prijedlog tužitelja o pravnoj ocjeni djela, ali ne može optuženika proglasiti krivim za kd teže od onog koje mu je optužbom stavljeno na teret. Povreda tog načela označava apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka koja povlači nevaljanost presude.

32. Pokretanje postupka privatnom tužbom je izuzetak kojeg načela i koji su razlozi za takav izuzetak?

Pokretanje postupka privatnom tužbom je iznimka od načela oficijelnosti kaznenog progona (za djela koja se progoni poslužbenoj dužnosti ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik koji mora za ta djela pokrenuti kazneni postupak i obavljati u njemu funkciju progona u interesu RH i svih njenih građana neovisno o volji osobe koja je kaznenim djelom oštećena). Neka kd pogađaju pretežno privatne interese stoga kazneno materijalno pravo propisuje iznimke radi uvažavanja privatnih interesa ili radi zahtjeva ekonomičnosti.

33. Kad može doći do presude na temelju sporazuma te kad vijeće može odbiti sporazum?

Nagodba prema kojoj stranke mogu, u postupku pred optužnim vijećem ili na pripremnom ročištu, od optužnog vijeća zatražiti da okrivljeniku izrekne kaznu te drugu sankciju ili mjeru. Stranke se najprije usuglašavaju oko uzajamnih činidbi te okrivljenik ima branitelja tijekom pregovora. Državni odvjetnik nema apsolutnu slobodu postupanja, on mora prethodno

ocijeniti omogućava li se time brže rješavanje predmeta, ušteduje li se troškove, pošteđuje li se žrtve i druge osjetljive svjedoke negativnih učinaka javnog iznošenja iskaza na raspravi, omogućuje li se zamjena kazne zatvora radom za opće dobro, omogućava li se otkrivanje drugih kd i počinitelja. Kao okolnost u prilog sporazumu uzima se i potpuno priznanje okrivljenika u razmjerno kratkom roku nakon počinjena djela. Državni odvjetnik i okrivljenik mogu zajedno podnijeti pisani zahtjev-izjavu o donošenju presude na temelju sporazuma stranaka- optužnom vijeću koji okrivljenik potpisuje u nazočnosti branitelja, a zatim traži da nagodbu provjeri i odobri sud. Izjava sadrži opis kaznenog djela, izjavu okrivljenika o priznanju krivnje, sporazum o vrsti i mjeri kazne, sporazum o troškovima, očitovanje okrivljenika o podnesenom imovinskom zahtjevu, izjavu okrivljenika o prihvatanju prijedloga državnog odvjetnika o sigurnosnim mjerama i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kd i potpis branitelja i stranaka. Nakon toga se obavještavaju žrtve i oštećenici, a za kd protiv života i tijela i spolne slobode za koje je kazna zatvora teža od pet godina traži se pisana suglasnost žrtve. Ako vijeće nakon što je utvrdilo da su stranke suglasne u odnosu na sadržaj zahtjeva potvrdi optužnicu i prihvati sporazum, izreći će kaznu ili mjeru sadržanu u njemu.

34. Načelo legaliteta, barem 3 iznimke

Načelo legaliteta veže državnog odvjetnika u slučaju kad poduzima u kaznenom postupku radnje sukladno svojim zakonskim ovlastima. Ono mu određuje način odlučivanja i za pokretanje i za prestanak kaznenog postupka. Državni odvjetnik mora pokrenuti kazneni postupak kada u obavljanju svoje dužnosti ocijeni da postoji osnovana sumnja da je neka osoba počinila kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti te da nema smetnji za njezin progon. Odustati od njega može samo ako takva sumnja nestane ili se naknadno pojave smetnje za progon. Stanovit oblik nadzora nad primjenom načela legaliteta osigurava institucija supsidijarnog tužitelja. Iznimke od načela legaliteta propisane su iz razloga ekonomičnosti, ali i zbog utilitarističkih ideja o korisnosti izbjegavanja kaznenog postupka, kao i zbog nekog drugog javnog interesa. Iznimke: a) kad je pokretanje kaznenog progona vezano uz prethodno odobrenje određenog državnog tijela (osobe koje imaju imunitete, osobe koje su počinile kd u inozemstvu), b) kad je državni odvjetnik ovlašten ustupiti kazneni progon stranca koji je na području RH počinio kd, njegovoj državi, c) slučajevi primjene načela svrhovitosti u postupku prema maloljetnicima, d) kada se nekom dodjeljuje položaj krunskog svjedoka, e) slučajevi primjene načela svrhovitosti u kaznenom postupku za kd za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina i postoji jedna od predviđenih situacija, f) imunitet svjedoka.

35. Kad državni odvjetnik može bezuvjetno odustati od progona?

Gore pod a, b, c- institut bezuvjetnog nepoduzimanja kaznenog progona prema maloljetniku- za kd s novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina, ako s obzirom na narav djela, okolnosti u kojima je počinjeno, prijašnji život maloljetnika i njegova osobna svojstva vođenje postupka ne bi bilo svrhovito te prema maloljetniku kojem je u tijeku izvršenje kazne ili odgojne mjere ili su mu te sankcije pravomoćno izrečene ili je smješten u ustanovu socijalne skrbi, e- može i ne mora bit uvjetno

36. Što se zahtijeva načelom sudske kontrole postupanja te kakav je u odnosu na tužiteljske funkcije državnog odvjetnika?

Ono zahtijeva da svako ograničenje temeljnog prava pojedinca od strane državne vlasti bude podložno sudskoj kontroli. Ustav propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju određenih temeljnih ljudskih prava može odlučivati jedino sud, a s druge strani da se jamči sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Sud odlučuje o primjeni prisilnih radnji i kontrolira zakonitost postupanja tijela kaznenog postupka kada ona odlučuju o njihovoj primjeni. Sudska kontrola tužiteljskih funkcija

državnog odvjetnika odnosi se na zakonitost vođenja postupka u stadiju istrage prema određenoj osobi. Radi se o kontroli odluka o pokretanju ili nepokretanju, vođenju i obustavi istrage odnosno istraživanja kaznenih djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora, a u odnosu na koja se ne provodi istraga.

37. Prikuplja li državni odvjetnik sve činjenice ili samo one na štetu okrivljenika?

Državni odvjetnik je zakonski dužan neovisno i nepristrano razjašnjavati sumnju o kaznenom djelu te s jednakom pozornošću prikupljati podatke o krivnji i nedužnosti okrivljenika. No nije moguće objektivno procjenjivati činjenice s pozicija suprotnih psiholoških stajališta tj. ne može se očekivati nepristranost kod tužitelja koji već na početku postupka mora u određenoj mjeri biti uvjeren da je osumnjičenik počinio kazneno djelo. Stoga njegove odluke moraju biti podvrgnute sudskoj kontroli.

38. Podjela istražiteljskih funkcija državnog odvjetnika iz perspektive sudske kontrole i primjer za svaku

a) radnje o kojima samostalno odlučuje državni odvjetnik- radnje koje ne uključuju prisilu- prikupljanje obavijesti, zaprimanje kaznenih prijava, očevid, prepoznavanje, uzimanje otisaka prstiju;

b) radnje državnog odvjetnika podvrgnute naknadnoj sudskoj kontroli- prisilne radnje i mjere koje mogu biti provedene bez prethodne sudske odluke ili odobrenja- ograničavaju ljudska prava u manjem stupnju- sudska kontrola fakultativna ili obligatorna- privremeno oduzimanje predmeta, uhićenje, dovođenje, pritvor do 48h, hitna pretraga, posebne dokazne radnje

c) radnje koje određuje sud- državni odvjetnik ih može samo zahtijevati ili predložiti-radnja ne može biti poduzeta bez sudske odluke- oduzimanje slobode istražnim zatvorom, pretraga stana, tjelesni pregled, dostava podataka o bankovnim računima, obustavljanje financijske transakcije.

39. Inkvizitorni elementi u prethodnom postupku?

Prethodni postupak je uređen kao jednostran državnoodvjetnički postupak. Dokazne radnje u kaznenom progonu i istrazi poduzima isključivo državni odvjetnik bez nadzora suda i bez znanja obrane da bi na temelju tih dokaza donio odluku o podizanju optužnice pred nadležnim sudom. On samostalno i samoinicijativno prikuplja svu procesnu građu u obliku službeničke istrage pa nema ulogu stranke već državnog tijela koje vodi postupak u potpunosti raspolazući tužiteljskim i istražnim ovlastima. Ovlasti suda na samostalno prikupljanje dokaza i sudjelovanje i njihovom izvođenju ograničene su na mogućnosti izvođenja dokaza na dokaznom ročištu, kada državni odvjetnik, okrivljenik ili oštećenik kao tužitelj zahtijevaju njegovo provođenje.

40. 3 obilježja raspravnog načela koja pobijaju inkvizitorno ?

Pravo stranaka i suda da prikupljaju dokaze ograničeno je: a) nekim pravilima akuzatornog načela-tematskom vezanošću presude na optužbu, pa sud ne smije dokazivati činjenice koje se odnose na neku drugu osobu ili drugo djelo; b) općepoznate, notorne, činjenice ne treba utvrđivati; c) zabranom reformacije in pejus tj. zabranom da pravni lijek za okrivljenika uzrokuje nepovoljniju sudsku odluku od pobijane, ako je samo okrivljenik podnio taj pravni lijek; d) dokaznim radnjama u užem smislu koje zabranjuju da se određene činjenice uopće dokazuju, da se određeni dokazi koriste pri dokazivanju činjenica te da se neka činjenica dokazuje dokazom pribavljenim na nezakonit način; e) nesporne činjenice

41. Načelo usmenosti- na koji se dio postupka odnosi, iznimke?

Odnosi se na raspravu. Zakon propisuje da se za podlogu presude uzme samo onaj dokazni materijal koji je iznesen i raspravljen u usmenom obliku. Iznimku od načela usmenosti sadrži postupak za izdavanje kaznenog naloga pred općinskim sudom. U tom postupku za kd iz nadležnosti suca pojedinca sudac može na temelju zahtjeva državnog odvjetnika,

utemeljenog na ispravama vjerodostojnog sadržaja, bez provođenja rasprave izdati presudom kazneni nalog kojim se okrivljeniku izriče određena kazna. Ako okrivljenik podnese prigovor sud je dužan zakazati i provesti raspravu. (zbog ekonomičnosti)

42. Svrha načela usmenosti rasprave?

Zbog jedinstva mjesta i procesne radnje koja se poduzima usmeno omogućava stranci da se odmah izjasni o navodima svojeg protivnika, da odmah razjasni nesporazume i nejasnoće, a sudu da brzo reagira i usmjerava postupak. Ono je nužna pretpostavka za provedbu načela neposrednosti sudske ocjene dokaza i načela javnosti na raspravi.

43. Načelo neposrednosti- zakonski elementi iz kojih se izvodi i svrha

Nije izrekom spomenuto u načelima našeg zakona, ali proizlazi iz više njegovih odredbi: a) dokazi koji se sastoje u iskazima osoba moraju se na raspravi izvesti tako da se te osobe pozovu pred sud i pred njim ispituju; b) isprave i drugi dopisi koji imaju značenje dokaza kao i tehničke snimke činjenica podnose se na raspravi u izvorniku, a ne u presliku, kopiji; c) rasprava se mora voditi koncentrirano, i neprekinutom trajanju; d) rasprava se mora voditi pred sudskim vijećem u stalnom sastavu jer bi inače presudu donosili suci koji nisu sudjelovali u dokaznom postupku nego su informacije crpili iz zapisnika o dokazima što znači povredu formalne neposrednosti. Svrha načela neposrednosti odnosno neposredno izvođenje i ocjene dokaza je da se sudu omogući pouzdanije utvrđivanje činjeničnog stanja, a stranci u postupku da sazna za sadržaj dokaza protustranke i suprotstavi mu se u ostvarenju svojih procesnih interesa. Stoga je ono izraz općih elemenata načela pravičnog postupka. Pribavljeni iskazi osoba mogu se ocijeniti i zakonima logike, ali i psihološki. Osim toga u neposrednom ispitivanju osoba mogu se uvijek postaviti pitanja prema spoznajnim potrebama ispitivača, što je bitno ukoliko ranija ispitivanja nisu bila točna ili potpuna.

44. Načelo neposrednosti sa kakom da se čita iskaz svjedoka koji se ne sjeća okolnosti

Prijašnji iskaz ili dio iskaza može se pročitati i ako je svjedok ili vještak na prijašnjem ispitivanju tijekom dokazne radnje ili ranije rasprave naveo činjenice kojih se više ne sjeća ili ako odstupa od svojeg iskaza

45. Tijekom rasprave jednom od sudaca postane zlo, izađe van, vrati se za pola sata, predsjednik mu objasni da su izveli dokaz na raspravi i pročitao zapisnik. Koje načelo rješava slučaj? Definirajte to načelo

Načelo neposrednosti- raspravni sud mora uvijek u dokaznom postupku samo ostvariti kontakt s izvornim dokazom- formalna neposrednost ili u užem smislu- ne smije izvođenje dokaza prepustiti nekom drugom tijelu i zatim čitati zapisnik kojeg je ono o tom dokazu sastavilo. No on ne smije niti zamijeniti jedan izvorni dokaz izvođenjem nekog drugog dokazao njegovu sadržaju- materijalna neposrednost ili u širem smislu.

46. Definiraj načelo slobodne ocjene dokaza, kojim objektivnim pravilima je ograničena primjena tog načela i iznimke?

Pravo suda i državnih tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica nije vezano ni ograničeno posebnim formalnim dokaznim pravilima. Sud je dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima te na temelju takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica dokazana. Pravila koja ograničavaju to načelo su zakoni logike i pravila općeg ljudskog iskustva čije je pridržavanje sudac dužan iskazati u obrazloženju svoje presude te tako omogućiti strankama, a i višem sudu provjeru tog procesa. Dvije su pravne iznimke od tog načela po kojima se određene činjenice smiju dokazati samo određenim dokazom: a) slučaj obnove kaznenog postupka koji je završen pravomoćnom presudom utemeljenom na lažnoj ispravi, snimci ili na lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili tumača ili na kaznenom djelu suca, suca porotnika, državnog odvjetnika, istražitelja ili druge osobe koja je obavljala dokazne radnje. Da bi došlo do obnove postupka

mora se pravomoćnom presudom utvrditi da su te osobe krive za ta kaznena djela; b) slučaj u kojemu se okrivljeniku, u okviru općeg pravila o odmjeravanju kazne utvrđuju prijašnji počiniteljev život među kojima se činjenice ranije osuđivanosti za kaznena djela mogu utvrditi samo na podlozi podataka iz kaznene evidencije tj. javne isprave vlasti nadležnih za vođenje te evidencije.

47. In dubio pro reo i iznimke?

Dvojbu o postojanju činjenica koje tvore obilježja kaznenog djela ili o kojima ovisi primjena kaznenog zakona sud rješava presudom na način koji je povoljniji za okrivljenika. Pravilo se ne primjenjuje pri rješavanju pravnih pitanja i u pojedinim iznimnim slučajevima u kojima je propisano da na okrivljeniku leži teret dokaza-kd sramoćenja, kd iz nadležnosti uskoka (podrijetlo imovine).

48. Primjer za prejudicijelno pitanje i što se može napraviti u vezi toga?

To su pravna pitanja koja sama za sebe nisu predmet kaznenog postupka, ali bez čijeg rješenja nije moguće odlučiti o glavnom pitanju kaznenog postupka, odnosno donijeti osuđujuću presudu. Ako primjena kaznenog zakona ovisi o prethodnom rješenju pravnog pitanja za čije je rješenje nadležan sud u kojem drugom postupku ili kakvo drugo državno tijelo, kazneni sud može sam riješiti i to pitanje prema odredbama koje važe za dokazivanje u kaznenom postupku, a može i zastati s postupkom i pričekati da to pitanje riješi sud u drugom postupku ili drugo državno tijelo. Ako sam riješi pitanje to rješenje djeluje samo u kaznenom postupku u kojem on raspravlja. Ako je pak rješenje o tom pitanju donio drugi sud, njegova odluka čak i pravomoćna ne veže kazneni sud što se tiče ocjene je li počinjeno kd.

49. Sudac tijekom postupka utvrdi da nije sigurno da je okrivljenik otac djeteta- kako se zove to pitanje? Može li ga sud sam riješiti?

Prejudicijelno-gore

50. Načelo pravičnog postupka

Načelo pravičnog postupka zabranjuje diskriminaciju tj. takvog razlikovanja između subjekata u kaznenom postupku koje bi umanjivalo ili ograničavalo njihova prava bez opravdanja u razlikama između njihova procesnog položaja, nalaže da se utvrđivanje krivnje počinitelja kaznenog djela te eventualne kazne mora provesti prema autoritativnim pravnim standardima, da se kazneni postupak mora voditi pred tijelima s prerogativima samostalne i neovisne državne sudbene vlasti, da se okrivljeniku u potpunosti mora omogućiti obrana otklanjanjem nejednakosti između njega i državne represivne vlasti.

51. Razlika između općih i posebnih elemenata pravičnog postupka i koja su minimalna prava obrane? Nabroji opće

Opći elementi pravičnog postupka, zajednički za sve stranke u svim sudskim postupcima su: a) pravo stranaka da budu nazočne radnjama u postupku te saslušane prije donošenja odluke (načelo kontradiktornosti), b) načelo jednakosti oružja, c) pravo na obrazloženu sudsku odluku te neki još pribrajaju d) zabranu korištenja nezakonitih dokaza. Posebni elementi predstavljaju kompenzaciju okrivljenikovog položaja prema nadmoći državne represivne vlasti kao njegove protustranke u kaznenom postupku. U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima pravo na minimalna prava obrane: pravo u najkraćem roku biti obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete, pravo na odgovarajuće vrijeme i mogućnost pripreme obrane, pravo na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem i s tim da ima pravom mora biti upoznat, pravo braniti se sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetima propisanim zakonom, pravo da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu), pravo ispitivati ili dati ispitati svjedoke optužbe i zahtijevati da se

osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe, na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

52. Načelo kontradiktornosti i gdje ga nema?

Pravo stranaka da budu nazočne radnjama u postupku te saslušane prije donošenja odluke. Stranka mora imati dostatnu mogućnost na izjašnjavanje o činjeničnim i pravnim navodima protustranke. O njima biti uredno izviještena i mora imati mogućnost valjane jezične komunikacije sa sudom. Iznimku od tog načela predstavlja mogućnost suđenja u odsutnosti koje je moguće u javnom interesu ako se radi o suđenju optuženiku koji je znao za početak suđenja, ali se dragovoljno oglašio na pozive koje mu je sud uz dužnu pozornost i skrb za optuženikove interese nastojao dostaviti ili se dragovoljno odrekao nazočnosti suđenju ili koji nije nazočio suđenju, ali ima pravnu mogućnost obnove kaznenog postupka u trenutku kada sazna za presudu kojom je osuđen u odsutnosti. Iznimke. ZKP ne predviđa za okrivljenika i njegova branitelja pravo prisutnosti dokaznim radnjama u prethodnom postupku te predviđa neka ograničenja zbog ekonomičnosti.

53. Konfrontacijska klauzula- opisi i kako se očituje u prethodnom postupku

Okrivljenik ima pravo da ispituje ili daje ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnosti i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe. Prvi njezin dio je ESLJP potvrdio stajalištem po kojem se svi dokazi na raspravi moraju izvesti u nazočnosti okrivljenika na javnoj raspravi, u vezi s mogućnošću stranačkog suprotstavljanja. Treba li država to pravo osigurati i u prethodnom postupku? ESLJP u odnosu na RH- potvrđan odg- predmet Kovač i Vanjak: bez osiguranja tog prava, uporaba zapisničkog iskaza svjedoka optužbe čijem ispitivanju okrivljenik ili njegov branitelj nisu mogli prisustvovati u prethodnom postupku niti je bio prisutan na raspravi kako bi se oni s njim suočili, krši konvencijsku konfrontacijsku klauzulu.

54. Može li se okrivljeniku koji je oslobođen u ponovljenom postupku donijeti presuda na njegovu štetu?

Posebna jamstva okrivljenikove obrane- EKLJP- zabranjeno je nekome ponovno suditi ili ga kazniti za kazneno djelo za koje je već bio pravomoćno osuđen ili oslobođen osim ako su pronađeni novi dokazi ili je u prijašnjem postupku došlo do bitnih povreda koje bi mogle utjecati na rješenje slučaja.

55. Načelo jednakosti oružja

Pravo stranke da u postupku poduzima sve radnje koje može poduzimati njezin protivnik znači da se postupak ne smije urediti niti voditi tako da dođe do neopravdane diskriminacije između stranaka tj. načelnu zabranu promjene položaja jedne od stranaka u kaznenom postupku koja ne bi bila opravdana razlikama u njihovu procesnom položaju. Razlika od načela kontradiktornosti po širem opsegu, a užem sadržaju.

5. SUBJEKTI KAZNENOG POSTUPKA

56. Stvarna nadležnost županijskog suda i u kojem sastavu sude u fazi istrage, za kd 3-15 godina i u međupostupku?

Županijski sudovi sude u prvom stupnju za kd a za koja je propisana kazna zatvora preko 12 godina ili dugotrajni zatvor, za kd za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda te za kd za koja je propisana nadležnost županijskog suda neovisno o težini zapriječene kazne. U drugom stupnju odlučuju o žalbama protiv odluka općinskih sudova donesenih u prvom stupnju, poduzimaju radnje u nadležnosti suca istrage, rješavaju o žalbama protiv rješenja te provode prethodni kazneni postupak, odlučuju o potvrđivanju

optužnice, odlučuju u postupku izvršenja kazni zatvora, provode postupak izručenja okrivljenih i osuđenih osoba i obavljaju poslove međunarodne kaznenopravne pomoći, izručenja i kaznenopravne suradnje, provode izvršenje strane kaznene odluke, rješavaju o sukobima mjesne nadležnosti općinskih sudova sa svojega područja. U fazi istrage sudi jedan profesionalni sudac. Za kd od 3-15 god sudi sudsko vijeće sastavljeno od jednog profesionalnog suca i dva suca porotnika.

57. Što zakonodavac želi postići propisima o stvarnoj nadležnosti?

Država želi postići da za određena kaznena djela sudi sud određene kvalitete neovisno o ekonomičnosti ili brzini postupanja. Stvarnu nadležnost čine pravila koja razgraničuju rješavanje kaznenih predmeta, odnosno poduzimanje određenih vrsta radnji u kaznenom postupku, između sudova različitog ranga unutar sustava sudova opće nadležnosti. Glavni kriterij za određivanje stvarne nadležnosti jest težina, a ponekad vrsta i oblik počinjena kaznenog djela.

58. Do kad stranke mogu isticati prigovor nenadležnosti?

Stranke mogu isticati prigovor stvarne nenadležnosti sve do pravomoćnog okončanja postupka (državni odvjetnik čak i nakon toga zahtjevom za zaštitu zakonitosti)- bitna povreda apsolutne naravi

59. Kada postoji nadležnost po koneksitetu? Kako se određuje koji će sud tu suditi?

Kad se jednoj osobi sudi za više kaznenih djela koje je počinila (subjektivni koneksitet), ako se sudi više osoba za jedno kazneno djelo ili ako se sudi više osoba za više kaznenih djela, a između počinjenih kaznenih djela postoji međusobna veza i isti dokazi pri čemu bi se za neka od njih kazneni postupak trebao voditi pred sudovima višeg, a za druge pred sudovima nižeg ranga. U takvom će se slučaju provesti jedinstveni postupak za sva kaznena djela pred višim sudom, a ako su nadležni sudovi istog ranga postupak će provesti onaj sud koji je prvi započeo postupak tj. ako postupak još nije počeo onaj sud kojemu je prvome podnesen zahtjev za pokretanje postupka. U praksi će se to dogoditi ako državni odvjetnik ne obuhvati sva kd jednog počinitelja u jednoj optužnici. Zakon međutim dopušta da sud pred kojim se vodi jedinstveni postupak do završetka rasprave, nakon saslušanja stranaka, iz važnih razloga ili razloga svrhovitosti postupak za pojedina kd a razdvoji i posebno dovrši ili preda drugome nadležnom sudu.

60. Delegacija mjesne nadležnosti- kad se mora, a kad može obaviti ?

Delegacija mjesne nadležnosti je prijenos mjesne nadležnosti sa suda koji je po općim propisima mjesno nadležan na neki drugi stvarno nadležni sud kojeg nalaže viši sud. Postoje nužna i svrsishodna delegacija- do prve dolazi kad je nadležni sud iz pravnih ili stvarnih razloga spriječen postupati pa o tome mora izvijestiti neposredno viši sud koji će nakon pribavljenog mišljenja državnog odvjetnika odrediti drugi stvarno nadležni sud na svom području. – do druge može doći ako je očito da će se prenošenjem nadležnosti na drugi stvarno nadležni sud lakše provesti postupak ili za to postoje drugi važni razlozi pa takvu odluku može donijeti zajednički neposredno viši sud na prijedlog suca istrage, suca pojedinca, predsjednika vijeća ili na prijedlog stranaka.

61. Za koje slučajeve sudi sudac pojedinac i u kakvom sastavu sudi vijeće za kd organiziranog kriminaliteta?

Sudac pojedinac sudi za kaznena djela za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Iznimno ako se stranke suglase može suditi i za kd a za koja je kao glavna kazna propisana kazna zatvora do 10 godina. Samo kod općinskih sudova. Obavlja radnje kao sudac istrage tijekom prethodnog postupka. Samo kod županijskih sudova. Kada je potrebno donosi odluke i u prethodnom postupku za djela za koja se postupak vodi pred

općinskim sudovima. Za kd organiziranog kriminaliteta sudi sudsko vijeće od tri profesionalna suca- županijski sudovi – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split.

62. Inokosna i zborna sudbena tijela na županijskim sudovima?

Inokosna

– a) sudac istrage- tijekom prethodnog postupka; b) sudac izvršenja; c) predsjednik vijeća – upravlja raspravom te donošenjem sudskih odluka u sudbenim tijelima zbornog sastava; d) predsjednik suda- ne sudi, obavlja propisane radnje

Zborna-

- A) raspravno vijeće- a) 1 sudac i 2 suca porotnika – kd preko 8 godina; b) 2 suca i 3 suca porotnika- u kaznenom postupku 1. stupnja – kazna dugotrajni zatvor; c) 3 profesionalna suca- u kaznenom postupku 1. stupnja- antikoruptivna kd, koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija čiji progon poduzima USKOK
- B) izvanraspravno vijeće- rješavanje pravnih pitanja- a) u 1. stupnju - prethodni stadij i nakon započete rasprave koja je bila prekinuta ili odgođena- 3 suca; b) u 2. stupnju – o žalbama protiv prvostupanijskih presuda općinskih sudova- 3 suca
- C) sudačko vijeće – ne sudi i ne sudjeluje u kaznenom postupku već u postupku imenovanja sudaca i predsjednika sudova, daje ocjenu obnašanja sudačke dužnosti i mišljenje o kandidatima za predsjednika suda, postupa povodom zahtjeva za ocjenu postojanja povrede Kodeksa sudačke etike .. – 15 članova – 9 iz reda županijskih sudova, 6 iz reda područnih općinskih sudova

63. Razrješenje suca ?

Ustav- ako sudac sam zatraži da ga se razriješi dužnosti, ako trajno izgubi sposobnost obavljati sudačku dužnost, ako je osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti, ako mu je u stegovnom postupku za teško stegovno djelo izrečeno razrješenje od dužnosti i kad navrši 70. Na zahtjev samog suca ili na prijedlog predsjednika suda, predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda ili nadležnog sudačkog vijeća. Državno sudbeno vijeće pribavlja dokaze i sasluša suca čije se razrješenje predlaže- Odluku donosi većinom glasova svih članova.

64. Izuzeće suca- razlike izuzeća i otklona?

Zbog opasnosti nepristranosti suca u pojedinom konkretnom slučaju zakon predviđa okolnosti zbog kojih se sudac mora sa suđenja izuzeti tj. isključiti ili otkloniti . Razlozi isključenja imaju apsolutni učinak tj. dovode do trenutnog izuzeća suca na kojeg se odnose čim se dokaže njihovo postojanje (bitna povreda apsolutne naravi)- sudac čim sazna za njih mora prekinuti rad na predmetu i izvijestiti predsjednika suda koji će odrediti zamjenu. Razlozi otklona ne dovode do trenutnog izuzeća već treba dokazati njihovo postojanje i okolnost da su u konkretnom slučaju ugrozili sučevu nepristranost (manje stroga procesna sankcija).- mora izvijestiti predsjednika suda, ali može nastaviti rad na predmetu.

65. Tri glavna razloga isključenja suca?

- a) Ako je sudac oštećen kaznenim djelom; b) ako između suca i stranaka te njihovih procesnih pomoćnika postoji odnos srodstva ili slične veze; c) ako je u ranijim stadijima kaznenog postupka u istom predmetu već sudjelovao u odlučivanju.

66. Razlika između okrivljenika u formalnom i materijalnom smislu? Zbog čega je ovaj drugi važan?

Formalni pojam- procesni subjekt čiji se procesni položaj temelji na tvrdnji tužitelja –njegova procesna protivnika – da je skrivljenim kaznenim djelom povrijedio ili ugrozio kakvo pravno dobro zbog čega zavrjeđuje kažnjavanje

Materijalni pojam- kriv počinitelj kaznenog djela protiv kojeg država ima zahtjev za kažnjavanjem

Drugi pojam je važan jer se danas pojmom stranka u kaznenom postupku želi izraziti zahtjev za takvo uređenje kaznenog postupka koje će najpotpunije uravnotežiti procesni položaj optužbe i obrane.

67. Kada se stječe status okrivljenika u formalnom smislu?

Tužitelj i okrivljenik svoj procesni položaj načelno izjednačenih nositelja suprotstavljenih procesnih funkcija optužbe i obrane stječu nakon što je doneseno rješenje o provođenju istrage, podnesena privatna tužba ili je izdan kazneni nalog, a gube okončanjem kaznenog postupka ili svojim prestankom (smrću fizičke osobe, gubitkom svojstva pravne osobe).

68. Stranačka i procesna sposobnost kod fizičkih osoba okrivljenika te značenje rasprave?

Stranačka sposobnost- mogućnost za određenog subjekta da u kaznenom postupku bude stranka tj. da nastupa kao ovlašteni tužitelj ili okrivljenik. Na strani okrivljenika stranačku sposobnost ima svaka osoba koja podliježe kaznenim sankcijama i to fizička osoba starija od 14 godina, a koja nije izuzeta iz hrvatske kaznene sudbenosti te osobe koje su izuzete po posebnim propisima iz hrvatske kaznene sudbenosti jer imaju kaznenoprocenjski imunitet. Procesna sposobnost- u kaznenom postupku ima osoba koja ispunjava sve zakonske uvjete za samostalno poduzimanje neke procesne radnje. Na strani okrivljene fizičke osobe procesna sposobnost se poklapa sa stranačkom tj. svaka osoba koja može biti okrivljenik kod nas pravno može samostalno poduzimati procesne radnje.

Raspravna sposobnost- faktička sposobnost okrivljenika da sudjeluje u kaznenom postupku. Ima ju samo okrivljena fizička osoba. Raspravno je sposoban onaj okrivljenik koji je psihofizički sposoban razumjeti optužbu protiv sebe, pratiti tijek postupka i koristiti se svojim procesnim pravima. Za okrivljenika postoji pretpostavka raspravne sposobnosti. Sud po službenoj dužnosti pazi tijekom cijelog postupka je li se pojavila sumnja u okrivljenikovu raspravnu sposobnost.

69. U kojim se slučajevima može provesti postupak spram raspravno nesposobne osobe?

- a) Ako se okrivljenik sam stavio u stanje ili položaj uslijed kojeg nije sposoban sudjelovati u postupkovnim radnjama. Mora uslijed tih okolnosti imati branitelja;
- b) Rasprava će se održati u odsutnosti okrivljenika koji se sam stavio u položaj ili stanje raspravne nesposobnosti. Sud rješenje donosi nakon ispitivanja liječnika vještaka;
- c) Sud može odlučiti da se rasprava održi, iako bi je zbog raspravne nesposobnosti okrivljenika trebalo odgoditi, ako bi se prema dokazima koji se nalaze u spisima očito morala donijeti presuda kojom se optužba odbija;
- d) Postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama može se voditi i prema raspravno nesposobnom okrivljeniku; istraga se neće prekinuti, ako rasprava će se održati u njegovoj odsutnosti

70. Koja je od ove dvije tvrdnje točna i zašto? Državni odvjetnik je aparat a) sudskog b) izvršnog tijela.

Nijedna. Državno odvjetništvo nije dio sudbene vlasti jer sudbenu vlast prema Ustavu obavljaju isključivo sudovi, a nije niti dio izvršne vlasti jer je prema tijelima te vlasti neovisno. Ono je ustanovljeno kao jedinstveno pravosudno tijelo koje svoje ovlasti obavlja na osnovi ustavnih, zakonskih i drugih propisa te međunarodnih ugovora koji čine pravni poredak RH.

71. Tko je privatni tužitelj, ovlaštenici na privatnu tužbu, u kojem roku može podnijeti tužbu, a kad će to učiniti zakonski zastupnik?

Privatni tužitelj je stranka optužbe kod manjeg broja lakših kaznenih djela progon čijih punoljetnih počinitelja, prema zakonodavcu, treba prepustiti nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je povrijeđena kaznenim djelom. Na privatnu tužbu ovlašten je u pravilu oštećenik čije je kakvo osobno ili imovinsko pravo kaznenim djelom povrijeđeno ili ugroženo, ali može biti i

neka druga posebno u Kaznenom zakonu određena osoba (kd uvrede, sramoćenja, klevete prema umrloj osobi – ovlaštenici: bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, dijete, roditelj, posvojitelj, posvojenik, braća i sestre umrlog; ako je tijekom roka za podnošenje privatne tužbe ili tijekom postupka započetog po privatnoj tužbi tužitelj umro navedene osobe mogu u roku tri mj nakon smrti podnijeti privatnu tužbu tj. izjaviti da nastavljaju započeti postupak; kod kd protiv imovine počinjenih između srodnika, zakon dopušta kazneni progon samo na temelju privatne tužbe oštećenika koji je u srodničkom odnosu s počiniteljem). Rok je prekluzivan (neprekoračiv) i iznosi 3 mj od dana kada je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kd i počinitelja. Ako je saznala samo za kd, a ne i počinitelja, rok počinje teći tek trenutkom saznanja za počinitelja, ali pod uvjetom da nije protekao objektivni rok zastare pokretanja kaznenog postupka. Iznimno rok se može podnijeti i nakon roka od 3 mj u slučaju protutužbe za uvredu, kad je to moguće učiniti do završetka rasprave započete na inicijativu tužitelja koji je oštećenika uvrijedio istom prilikom. Tužitelj može svoja prava ostvarivati i preko opunomoćenika kojeg mu može na njegovo traženje postaviti i sud ako se postupak vodi za kd za koje se može izreći kazna zatvora više od 5 god, kad je to u interesu postupka i kad privatni tužitelj prema svom imovinskom stanju ne može podmiriti troškove zastupanja.

72. Oštećenik kao tužitelj (supsidijarni tužitelj)? U kojem roku može pokrenuti postupak ako ne zna da je je državni odvjetnik odustao od progona?

Oštećenik kao tužitelj je oštećenik koji je preuzeo kazneni progon od državnog odvjetnika koji ga je odbio pokrenuti ili je od njega odustao. Ovlaštenik na tužbu je oštećenik- žrtva i druga osoba čije je kakvo osobno ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo kaznenim djelom, a sudjeluje u svojstvu oštećenika u kaznenom postupku. Oštećenik koji nije upoznat s tim da državni odvjetnik nije poduzeo progon ili da je odustao od progona može svoju izjavu da nastavlja postupak dati pred nadležnim sudom u objektivnom roku od 3 mj od dana kada je doneseno rješenje o obustavi postupka, odnosno 6 mj od dana kad je državni odvjetnik odbacio prijavu.

73. Državni odvjetnik je odustao od kaznenog progona kd za koje se goni po službenoj dužnosti. Opiši daljnji tijek događaja vezan za supsidijarnog tužitelja.

Državni odvjetnik koji utvrdi da nema osnova za progon za kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti ili da nema osnova za progon protiv neke od prijavljenih osoba mora u roku od 8 dana o tome izvijestiti oštećenika i uputiti ga da sam može poduzeti progon snaputkom o tome koje radnje može poduzeti te mu se u tu svrhu omogućava uvid u spis. Tako će postupiti i sud ako je donio rješenje o obustavi postupka zbog odustajanja državnog odvjetnika od progona u drugim slučajevima. Oštećenik ima pravo poduzeti, odnosno nastaviti progon u prekluzivnom roku od 8 dana od primitka ove obavijesti. Oštećenik koji nije upoznat s tim da državni odvjetnik nije poduzeo progon ili da je odustao od progona može svoju izjavu da nastavlja postupak dati pred nadležnim sudom u objektivnom roku od 3 mj od dana kada je doneseno rješenje o obustavi postupka, odnosno 6 mj od dana kad je državni odvjetnik odbacio prijavu. Ako je državni odvjetnik odustao na raspravi, oštećenik mora odmah izjaviti nastavlja li progon. Supsidijarna tužba nema uvijek oblik optužnog akta: ako je državni odvjetnik odustao od optužnice, oštećenik može, preuzimajući progon ostati pri podignutoj optužnici, ali može podignuti i novu optužnicu. No, ako državni odvjetnik još nije podnio optužnicu, tj. ako je odbacio kaznenu prijavu za kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, oštećenik koji je preuzeo kazneni progon sucu istrage predložiti provođenje dokaznih radnji. Ako se radi o kd za koja se provodi istraga, može sucu istrage predložiti provođenje istrage. U oba slučaja oštećenik kao tužitelj sam podnosi optužnicu.

74. Je li osumnjičenik protiv kojeg se ne provodi postupak okrivljenik u formalnom ili materijalnom smislu? Objasni

Osumnjičenik ulazi u materijalni pojam okrivljenika. Okrivljenik u materijalnom smislu je osoba protiv koje kazneni postupak još nije započeo, ali kojeg tijela kaznenog progona sumnjiče za počinjenje određenog kaznenog djela te prema njemu poduzimaju pojedine radnje i mjere koje prethode kaznenom postupku, a u cilju razrješenja te sumnje. Okrivljenik u formalnom smislu je samo ona osoba protiv koje se vodi kazneni postupak (okrivljenik i optuženik- osobe protiv kojih je doneseno rješenje o provođenju istrage ili je protiv njih potvrđena optužnica).

75. Tko može podnijeti žalbu u korist okrivljenika i treba li mu za to posebna ovlast?

Žalbu u korist okrivljenika može podnijeti branitelj i protiv volje okrivljenika ako mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. Inače branitelj poduzima radnje neovisno o volji okrivljenika. No ako okrivljenik nekom procesnom radnjom proturječi radnji svog branitelja, sud mora raniju braniteljevu procesnu radnju smatrati nevažećom, a branitelj može jedino otkazati punomoć. Okrivljenik može i naknadnom izjavom opozvati izjavu ili radnju branitelja.

76. Posebna jamstva okrivljenikove obrane po EKLJP?

- a) Da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o prirodi i razlozima optužbe koja se podiže protiv njega
- b) Da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu svoje obrane
- c) Da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja kad to nalažu interesi pravde
- d) Da ispituje ili daje ispitati svjedoke optužbe i da se osigura prisustvo i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe
- e) Besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava u sudu

77. Što sadrži pouka o pravima i što kad tijelo kaznenog postupka utvrdi da okrivljeniku još nije izrečena?

Pouka o pravima mora sadržavati obavijesti o tome zašto se okrivljenik okrivljuje i iz kojih okolnosti proizlazi osnovana sumnja protiv njega ako prethodno nije primio rješenje o provođenju istrage; da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja; da, nakon što je ispitan, ima pravo uvida u spis, odnosno ako nije ispitan, u zapisnik o provođenju hitne dokazne radnje najkasnije u roku 30 dana od dana njezina provođenja; da ima pravo na branitelja po vlastitom izboru i da mu se u određenim zakonom predviđenim slučajevima, može postaviti branitelj po službenoj dužnosti; da ima pravo služiti se svojim jezikom, odnosno jezikom koji govori i razumije te pravo na tumača. Ako sud utvrdi da okrivljeniku pouka o pravima nije izrečena zastat će s postupanjem, najprije naložiti uručenje pouke, a tek nakon toga nastaviti s postupkom.

6. OPĆI POJMOVI O RADNJAMA U KAZNENOM POSTUPKU

78. Kako definiramo radnje? Kako možemo podijeliti radnje suda?

Kao radnja kaznenog postupka može se definirati ono ponašanje procesnog sudionika koje proizvodi učinak u kaznenom postupku (određenu procesnu situaciju), kojemu kazneno procesno pravo propisuje pretpostavke, oblik i učinak. Radnje suda možemo podijeliti na radnje odlučivanja, radnje vođenja postupka koje se dijele na radnje utvrđivanja činjenica, radnje procesne prisile te ostale radnje upravljanja postupkom.

79. Rokovi i ročišta?

Rokovi su vremenska razdoblja u kojima se određena procesna radnja mora obaviti ili prije isteka kojeg se ne može poduzeti (dilatorni rokovi). Ročišta (termini) su vremenski određena

doba u kojima se pred sudom poduzimaju određene procesne radnje uz sudjelovanje stranaka i drugih procesnih sudionika.

80. Razlika između sudskih i zakonskih rokova?

Zakonski rokovi su, ako nije izrijekom drukčije propisano strogi i neproduljivi, a sudski se mogu produljiti.

81. Objasni monitorni rok.

Instrukcijski ili monitorni (opominjajući) su rokovi propuštanje kojih ne dovodi do gubitka tog prava, pa se radnja može obaviti i nakon roka, ali osoba koja ga je propustila može biti kažnjena zbog kršenja procesne stege (discipline).

82. Prekluzivni rokovi?

Prekluzivni ili peremptorni rokovi su oni čije propuštanje izaziva gubitak prava na poduzimanje procesne radnje (npr. rok za žalbu).

83. Povrat u prijašnje stanje, kad je dopušteno i rokovi?

Povrat u prijašnje stanje je posebno pravno sredstvo kojim se u pravilu okrivljeniku koji je iz opravdanih razloga propustio neki rok i zbog toga izgubio pravo da poduzme neku procesnu radnju (prekluzija) dopušta da naknadno poduzme propuštenu radnju ako je to pravno moguće. Njime se može poslužiti okrivljenik koji je propustio rok za podnošenje žalbe protiv presude ili protiv rješenja ili rok za podnošenje prigovora protiv kaznenog naloga. Povrat može biti dopušten ako okrivljenik dokaže da je rok propustio zbog opravdanog razloga tj. bez vlastite krivnje; ako molbu za povrat u prijašnje stanje preda u roku od osam dana nakon prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana propuštanja; ako istodobno s molbom za povrat poduzme i propuštenu radnju tj. preda žalbu.

84. Kako se popravljaju propusti/ pogreške u poduzimanju procesnih radnji?

Propusti i pogreške u poduzimanju procesnih radnji popravljaju se:

- a) Konvalidacijom- procesna djelatnost stranaka koja im omogućuje da naknadnom radnjom pridaju pravno važenje ranije poduzetoj radnji koja je u vrijeme poduzimanja imala neki nedostatak u pogledu oblika ili sadržaja;
- b) Ispravljanjem pogreške u poduzetoj procesnoj radnji koja nakon toga ostaje na snazi.
- c) Ponovnim poduzimanjem procesne radnje. To je slučaj sa svim manjkavim, nezakonitim ili propuštenim radnjama u prethodnom postupku. Ako ih utvrdi optužno vijeće uvijek može vratiti optužnicu. Isto vrijedi i ako sudsko vijeće drugostupanjskog suda ukine presudu zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka i predmet vrati prvostupanjskom sudu na novu raspravu;
- d) Opozivom. Ponekad zakon daje ovlast tijelima kaznenog postupka da opozovu radnju ako naknadno utvrde njezinu procesnu irelevantnost ili nepravilnost.

85. Prekluzija kao procesna sankcija?

Prekluzija se sastoji u gubitku prava na poduzimanje određene procesne radnje zbog propuštanja nekog roka ili ročišta npr. stranka koja propusti rok od 15 dana od dostave prijepisa presude više ne može podnijeti žalbu protiv presude. Zakašnjelu procesnu radnju stranke tijelo koje vodi kazneni postupak mora odbaciti.

86. Kako se dijele pogreške u postupanju i koja je razlika između njih? Nevaljanost?

Pogreške u postupanju se dijele na one za koje se neoborivo pretpostavlja da su utjecale na lošu kakvoću presude i one kod kojih najprije treba dokazati da su utjecale (ili barem mogle utjecati) na kvalitetu presude. Njihovo utvrđivanje poduzima nadređeni, višu (drugostupanjski) sud onom koje je tu pogrešku počinilo i to isključivo pokreću stranke pravnim lijekovima. Navedene pogreške nazivaju se bitnim povredama odredaba kaznenog postupka koje mogu biti apsolutnog ili relativnog karaktera. Razlike među njima su sljedeće:

a) apsolutno bitne povrede su izričito navedene u zakonu; b) za apsolutno bitne povrede zbog njihove važnosti vrijedi neoboriva pretpostavka da su utjecale na presudu, dok se kod relativno bitnih povreda mora utvrditi da je neka povreda odredaba kaznenog postupka u konkretnom slučaju utjecala ili mogla utjecati na presudu; c) s obzirom na to, razlikuje se i pravni položaj žalitelja: ako se poziva na apsolutno bitnu povredu mora dokazati jedino postojanje jedne od taksativno navedenih povreda, a ako se poziva na relativnu povredu mora dokazati dvije okolnosti, i postojanje povrede i to da je ona u konkretnom slučaju utjecala ili mogla utjecati na presudu. Ako drugostupanjski sud utvrdi u povodu pravnog lijeka postojanje povrede apsolutnog ili relativnog karaktera on tu presudu može samo ukinuti. Na taj način presuda gubi svoju pravnu valjanost i ne može proizvesti nikakve pravne učinke. Na taj način nevaljanost postaje posredno pravna sankcija za određene pogreške ili propuste prilikom poduzimanja procesnih radnji. No ako do ukidanja nije došlo (npr. protiv nje nije izjavljena žalba) takve procesne anomalije ostat će nepopravljene jer njihov popravak sprječava pravomoćnost presude.

7. SUDSKE ODLUKE

87. Vrste sudskih odluka prema obliku? Meritorne i formalne?

Prema obliku sudske odluke se dijele na presude, rješenja i naloge. Prema sadržaju dijele se na meritorne (suštinske) i formalne (procesne). Prvima se rješava suštinsko, glavno pitanje, otvoreno podnošenjem optužnog akta: jeli počinjeno kd, je li počinitelj kriv i treba li mu se prema odredbama kaznenog zakona izreći kazna. To su: presuda kojom se optuženik oslobađa optužbe, presuda kojom se optuženik proglašava krivim te presuda o kaznenom nalogu i sudskoj opomeni. Drugima se ili upravlja postupkom ili se zaključuje pojedini procesni stadij zbog pomanjkanja procesnih pretpostavki. Pritom te odluke imaju oblik rješenja osim u stadiju rasprave: nepostojanje procesnih pretpostavki u njemu dovodi do izricanja presude kojom se optužba odbija.

88. Sudske odluke prema obliku? Razlika između presude i rješenja?

Presude, rješenja i nalozi. Presuda je sudska odluka koja se izriče i javno objavljuje u ime RH, a može se donijeti od stadija optuživanja do završetka kaznenog postupka. Njome se optužba odbija ili se optuženik oslobađa optužbe ili se proglašava krivim i zaključuje procesni stadij koji o njemu je prethodio. Postoje i presuda o kaznenom nalogu i presuda o sudskoj opomeni (podvrste osuđujuće presude). Utvrđujuća presuda donosi prema okrivljeniku s duševnim smetnjama i utvrđujuću presudu donosi Vrhovni sud kad utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti podignut na štetu okrivljenika osnovan. Prvostupanjska presuda može se pobijati pravnim lijekovima, a ponekad je moguća i trećestupanjska. Rješenja su sudske odluke kojima se odlučuje o pojedinim pitanjima poduzimanja procesnih radnji, započinjanja ili zaključenja pojedinih procesnih stadija. Rješenja mogu donositi osim suda i druga tijela koja sudjeluju u postupku. Rješenja državnog odvjetnika, suca istrage i rješenja prvostupanjskog suda mogu se pobijati žalbom, no rješenja sudskog vijeća donesena prije ili u tijeku istrage ili u postupku ispitivanja optužnice, rješenja koja se donose radi pripremanja rasprave i presude i sva rješenja Vrhovnog suda ne mogu se pobijati žalbom.

89. Presuda na temelju sporazuma stranaka?

Donosi se bez rasprave, u stadiju optuživanja ili na pripremnom ročištu na temelju sporazuma stranaka koje su sudu zajednički predale potpisanu izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka. Formalni uvjeti za donošenje presude: u pisanoj izjavi mora se točno naznačiti vrstu i mjeru kazne čije se izricanje traži, pregovorima o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji mora prisustvovati branitelj te on mora potpisati izjavi,

stranke mogu odustati od sporazuma do donošenja presude, a sud je ako prihvati sporazum stranaka, vezan suglasnim prijedlogom stranaka pa u osuđujućoj presudi može izreći samo kaznu ili drugu sankciju tj. mjeru o kojoj su se stranke sporazumjele. Žalbom se može pobijati samo u ograničenom opsegu. Materijalni uvjet: optužno vijeće neće prihvatiti sporazum ako on nije u skladu s odmjeravanjem kazne propisanim zakonom ili sporazum inače nije zakonit. Ono će rješenjem protiv kojeg žalba nije dopuštena, odbiti sporazum i nastaviti s ispitivanjem optužnice. Strankama ne stoji na raspolaganju pravni lijek protiv odluke optužnog vijeća, ali u kasnijem tijeku postupka mogu o sporazumu izvijestiti predsjednika vijeća, koji na pripremnom ročištu može donijeti presudu na temelju sporazuma stranaka.

90. U kojem se roku mora napisati i otpremiti presuda? Kada se taj rok produžuje i za koliko?

Nakon objave, presuda se mora napisati i otpremiti u roku od mjesec dana. Ovisno o duljini trajanja rasprave taj rok se produljuje za 15 dana ako je ona trajala dulje od tri dana uzastopce, tj. za još 15 dana ako je trajala dulje od osam dana i nije morala iznova započeti. Navedeno rokovi mogu se produljiti samo iznimni, ako ih se predsjednik vijeća koje je sudilo u kaznenom predmetu iz nepredvidivih ili neotklonjivih razloga nije mogao pridržavati te je o tome obavijestio predsjednika suda. U slučaju kad se optuženik nalazi u istražnom zatvoru rokovi za izradu presude su za polovinu kraći od redovitih.

91. Što znači pravomoćnost presude i i kad se formalna pravomoćnost može narušiti?

Pravomoćnost znači da odluka u postupku u kojem je donesena postaje neopozivom i neizmjenjivom te ujedno sadrži zapovijed da se mora izvršiti. Formalna pravomoćnost nastupa kad se odluka (presuda ili rješenje) više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena. Narušavanje formalne pravomoćnosti je dopušteno zbog teških povreda u postupanju i suđenju i kršenja načela pravičnog postupanja koje predstavlja povredu temeljnih prava i sloboda građana. Izmjena pravomoćne presude dopuštena je putem: a) izvanrednih pravnih lijekova- obnove kaznenog postupka, zahtjeva za zaštitu zakonitosti, zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; b) povrata u prijašnje stanje; c) zahtjeva za izmjenu pravomoćne sudske odluke koja je utemeljena na odredbi koju je poništio ili ukinuo Ustavni sud RH ili na temelju konačne odluke Europskog suda za ljudska prava kojim je utvrđena povreda nekog od ljudskih prava i temeljnih sloboda propisanih EKLJP, a koja se odnosi na neki razlog za obnovu postupka; d) odluke Ustavnog suda RH koji je u povodu ustavne tužbe ukinuo presudu kojom je povrijeđeno ustavno pravo. Uspješno podneseni izvanredni pravni lijek znači nastavak vođenja istog postupka, a ne novog. Narušavanje materijalne pravomoćnosti nije dopušteno.

92. Materijalna pravomoćnost- što je i na što se odnosi?

Formalno pravomoćna sudska odluka koja predstavlja meritornu odluku ima svojstvo da sprječava ponovno suđenje u istom kaznenom predmetu; ona predstavlja negativnu procesnu pretpostavku za pokretanje novog kaznenog postupka u povodu presuđenog predmeta neovisno o tome je li predmet riješen osuđujućom ili oslobađajućom presudom. To svojstvo se naziva materijalnom pravomoćnošću – ne bis in idem. Odnosi se samo na izreku odluke, a obuhvaća u njoj označeno kazneno djelo i optuženika.

